

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2199/2535

นาง ละเอียด นา คะนาท
ว่า ที่ ร้อยตรี โสภ ณ กลับ ประสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 846

โจทก์ช่วยติดต่อขายที่ดินให้จำเลยสำเร็จ เป็นกิจการที่ทำให้แก่กันโดย
พฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่าย่อมทำให้แต่เพื่อจะเอาค่าบำเหน็จ ถือได้ว่าตกลงกัน
โดย ปริยายว่ามีค่าบำเหน็จนายหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
846 วรรคแรก ส่วนข้อตกลงให้เงินส่วนที่เกินจากราคาที่ดินที่จำเลยกำหนดไว้
2,000,000 บาทเป็นค่าบำเหน็จแก่โจทก์นั้นเป็นข้อตกลงพิเศษส่วนหนึ่งต่างหากแยก
จากกัน แม้จำเลยจะขายที่ดินให้แก่ จ. ในราคา 2,000,000 บาทก็ตามโจทก์ก็ยังมี
สิทธิได้ค่าบำเหน็จ และเมื่อไม่ได้ความว่าค่าบำเหน็จนั้นได้ตกลงกันเป็นจำนวนเท่าใด
และไม่ปรากฏธรรมเนียมในการนี้โดยชัดแจ้ง ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดให้เท่าที่
กำหนดได้ตามสมควร

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ให้โจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินของโจทก์รวม 4 แปลง
เนื้อที่ประมาณ 69 ไร่ 3 งานมีข้อตกลงว่าหากโจทก์จัดการขายที่ดินดังกล่าวได้ราคา
เกิน 2,000,000 บาท แล้วส่วนที่เกินนั้นจำเลยยินยอมยกให้โจทก์เป็นค่าบำเหน็จทั้ง
สิ้น ต่อมาโจทก์ได้เสนอขายที่ดินของจำเลยให้แก่ นายเฉลิม วัชรานนท์ ใน

ราคา 2,500,000 บาท แต่ต่อมานายเฉลิมได้พบกับจำเลยและจำเลยได้โอนขายที่ดินทั้ง 4 แปลงนั้นให้แก่นายเฉลิมในราคา 2,000,000 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่โจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่านายหน้าให้แก่โจทก์ตามธรรมเนียมร้อยละ 5 ของราคาที่ดินที่จำเลยขายไป 2,000,000 บาท คิดเป็นเงินค่าบำเหน็จ 100,000 บาท โจทก์ได้ทวงถามแล้วจำเลยก็เพิกเฉย ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 101,875 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยให้โจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินให้และไม่เคยตกลงว่าจะให้ค่าบำเหน็จใด ๆ แก่โจทก์ โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ติดต่อหรือชี้ช่องให้นายเฉลิมไปซื้อที่ดินของจำเลย และโจทก์ก็ไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าว่านายเฉลิมจะไปติดต่อซื้อที่ดินจากจำเลย จำเลยขายที่ดินไปเพียง 2,000,000 บาท โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จเพราะขายที่ดินได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่อาจถือได้ว่าการตกลงเป็นจำนวนตามธรรมเนียม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยรับกันและฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า จำเลยได้ให้โจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินของโจทก์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวม 4 แปลง ตามโฉนดที่ดินและ น.ส.3 เอกสารหมายเลข 2 ถึง 5 โดย มีข้อตกลงว่าถ้าโจทก์ขายที่ดินของจำเลยได้เงินเกินกว่า 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาขายที่จำเลยตั้งไว้เท่าใด ส่วนที่เกินนั้นจำเลยยอมยกให้เป็นค่าบำเหน็จแก่โจทก์ทั้งสิ้น และโจทก์เป็นผู้ชี้ช่องให้

จำเลยขายที่ดินให้แก่นายเฉลิม วัชรธานนท์ แต่จำเลยขายที่ดินให้แก่นายเฉลิมในราคา 2,000,000 คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในชั้นนี้แต่เพียงว่า โจทก์มีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากจำเลยหรือไม่เพียงใด จำเลยฎีกาว่า กรณีในคดีนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องค่าบำเหน็จนายหน้าระหว่างโจทก์กับจำเลยได้ตกลงกันไว้ชัดเจน มิใช่ตกลงกันโดยปริยาย ต้องถือหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845 จะถือหลักเกณฑ์ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 846 ไม่ได้ นั้น เห็นว่า การที่โจทก์ช่วยติดต่อขายที่ดินของจำเลยสำเร็จย่อมเป็นกิจการที่ทำให้แก่กันโดยพฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่า ย่อมทำให้แต่เพื่อจะเอาค่าบำเหน็จ จึงถือได้ว่าได้ตกลงกันโดยปริยายว่ามีค่าบำเหน็จนายหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 846 บรรคแรก ส่วนข้อตกลงให้เงินส่วนที่เกินจากราคาที่ดินที่จำเลยกำหนดไว้ 2,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จแก่โจทก์นั้น เป็นข้อตกลงพิเศษส่วนหนึ่งต่างหากแยกจากกัน แม้จำเลยจะขายที่ดินให้แก่นายเฉลิมในราคา 2,000,000 บาทก็ตาม จำเลยก็ยังมีสิทธิได้ค่าบำเหน็จ แต่เมื่อไม่ได้ความว่า ค่าบำเหน็จนั้นได้ตกลงกันเป็นจำนวนเท่าใด และไม่ปรากฏธรรมเนียมในการนี้โดยชัดแจ้งศาลย่อมมีอำนาจกำหนดให้เท่าที่กำหนดได้ตามสมควร"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ